



Nr. 318 Ministerbesprechung vom 14. Oktober 1927, 16 Uhr

R 43 I/1424, Bl. 260–262

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Schätzel; StS Pünder, Gutbrod; MinDir. Zechlin, v. Kameke, Beyer-Fehling; MinR Wöllke, Sölch; Protokoll: MinR Vogels (P. 1, 2), ORegR Wienstein (P. 3), MinR Feßler (P. 4).

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Besoldungsordnung.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Saargängerunterstützung. [...]
3. Entwurf eines Reichsschulgesetzes.
4. Streitpunkt mit Preußen wegen Ernennung eines Mitgliedes des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

1. Besoldungsordnung¹.

Auf Vortrag des Reichsministers der Finanzen billigte das Kabinett nach kurzer Aussprache die anliegenden Vorschläge des Reichsministers der Finanzen² für eine Doppelvorlage zum Entwurf des Besoldungsgesetzes an den Reichstag³.

¹ In einer Vollsitzung am 13.10.27 hatte der RR den Entwurf eines Besoldungsgesetzes angenommen, zuvor die Regierungsvorlage jedoch in einigen Punkten abgeändert. U. a. hatte der RR trotz des Widerspruchs der RReg. beschlossen, in das Besoldungsgesetz eine Bestimmung einzufügen (§ 39 a), wonach in Abänderung des Finanzausgleichsgesetzes der Anteil der Länder an dem Aufkommen der Einkommen- und Körperschaftssteuer ab 1.10.27 von 75 auf 80% erhöht werden sollte. Einige Länder hatten in der RR-Sitzung vom 13. 10. erklären lassen, daß sie nicht in der Lage seien, die Mittel für die Besoldungserhöhung in den Ländern und Gemeinden aufzubringen, und daß die RReg. verpflichtet sei, zur Deckung der Mehrausgaben beizutragen (Niederschriften des RR 1927, § 561).

² R 43 I/1424, Bl. 266–267.

³ Am 14.10.27 übermittelte der RFM dem RT den „Entwurf eines Besoldungsgesetzes“; diejenigen Bestimmungen des GesEntw., die zwischen der RReg. und dem RR strittig waren, wurden dem RT in Doppelfassung vorgelegt (RT-Bd. 419, Drucks. Nr. 3656).

2. Außerhalb der Tagesordnung: Saargängerunterstützung. [...]

3. Entwurf eines Reichsschulgesetzes.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete über den Verlauf der heutigen (14.10.27) Plenarsitzung des Reichsrats, wonach der Schulgesetzentwurf mit 37 gegen 31 Stimmen abgelehnt worden sei⁴. Bei der Würdigung des Ergebnisses der Abstimmung sei allerdings zu berücksichtigen, daß die Ablehnung aus ganz verschiedenen, teilweise entgegengesetzten, Gründen erfolgt sei. So hätten z. B. die meisten Provinzialvertreter sich deshalb gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen⁵, weil er in der vom Reichsrat beschlossenen Fassung die Konfessionsschule nicht gebührend berücksichtige. Er, der Reichsminister des Innern, sehe nun 2 Möglichkeiten: die Reichsregierung müsse entweder auf Weiterverfolgung des Gesetzes verzichten oder den Entwurf in der ursprünglichen Fassung dem Reichstag zuleiten.

Das *Reichskabinett beschloß*, den Gesetzentwurf in der ursprünglichen Fassung dem Reichstag zuzuleiten⁶.

Der anliegenden amtlichen Verlautbarung wurde *zugestimmt*.

4. Streitpunkt mit Preußen wegen Ernennung eines Mitgliedes des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft⁷.

Der *Reichskanzler* stellte zur Erwägung, ob bei Reichskanzler a. D. Dr. Luther oder Staatssekretär z. D. Fischer angefragt werden solle, ob sie bereit seien, aus dem Verwaltungsrat der Reichsbahn auszusteigen⁸. Die Reichsregierung habe den Ländern immer das Recht bestritten, eigene Vertreter zu benennen und habe Ländervertreter aus einzelnen Ländern auch nur wegen ihrer persönlichen Eignung bestimmt. Das Urteil des Staatsgerichtshofes sage nichts über die Durchführung oder darüber, daß eine Wahl ungültig sei. Als Reichskanzler a. D. Luther gewählt worden sei, habe Preußen bereits die Klage beim Staatsgerichtshof eingereicht gehabt. Staatssekretär z. D. Fischer sei vorher gewählt worden. Der Zustand, daß sämtliche Eisenbahnländer das Recht hätten, einen Vertreter im Aufsichtsrat⁹ zu haben, sei unhaltbar; die Vertretung des Reichs sei dann unzulänglich. Den Auftrag an einen der beiden Herren zurückzuziehen, sei rechtlich nicht möglich.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, für Preußen sei die Frage der wesentliche Streitpunkt mit dem Reich. Es behaupte, Reichskanzler a. D. Luther sei zu Unrecht im Verwaltungsrat. – Staatssekretär z. D. Fischer sei Vertreter der Aktionärsinteressen des Reichs. Es sei möglich, daß er bei der Ernennung eine Erklärung unterschrieben habe, auf Grund deren er zum Rücktritt veranlaßt werden könnte. Dies sowie die Frage, ob ihm eine weitere Zusicherung beim Ausscheiden aus dem Reichs-

⁴ Bei der Schlußabstimmung im RR am 14.10.27 wurde der Entwurf eines Reichsschulgesetzes in der Fassung abgelehnt, die der Entwurf in den Beratungen der Ausschüsse und des Plenums des RR erhalten hatte. Zur Vollsitzung des RR vom 14. 10. siehe: Niederschriften des RR 1927, §§ 565 und 566 (S. 337 ff.); Dt. Reichsanzeiger und Pr. Staatsanzeiger Nr. 242 vom 15. 10. (hierin ausführlicher Sitzungsbericht); Schultheß 1927, S. 166; Grünthal, Reichsschulgesetz und Zentrumsparthei in der Weimarer Republik, S. 228 f.

⁵ Von den dreizehn Provinzialvertretern Preußens hatten elf gegen den GesEntw. gestimmt.

⁶ Am 14.10.27 wurde der Regierungsentwurf eines Reichsschulgesetzes („Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung der Artikel 146 Abs. 2 und 149 der Reichsverfassung“) durch den RIM dem RT vorgelegt (RT-Bd. 419, Drucks. Nr. 3654). Der RT debattierte über den GesEntw. vom 18. bis 20.10.27 und überwies ihn anschließend dem Bildungsausschuß zur weiteren Beratung (RT-Bd. 394, S. 11499 ff., 11531 ff., 11578 ff.).

⁷ Siehe zuvor Dok. Nr. 278, P. 4.

⁸ In seinem Schreiben an den RK vom 23.7.27 hatte der PrMinPräs. Braun darauf hingewiesen, daß die RReg. gegenwärtig zwei Vertreter ihrer Interessen im Verwaltungsrat der RB-Gesellschaft habe, nämlich Luther und Fischer. Das Reich sei daher in der Lage, den vom Staatsgerichtshof anerkannten Rechtsanspruch Preußens auf eine eigene Vertretung im Verwaltungsrat zu erfüllen (R 43 I/1058, Bl. 88–92).

⁹ Richtig: Verwaltungsrat.

dienst gemacht worden sei, müsse festgestellt werden. Auch sei zu prüfen, ob Reichskanzler a. D. Luther bereit sei, freiwillig auszuscheiden.

Wie *Staatssekretär Gutbrod* angab, werde voraussichtlich keiner der beiden Herren freiwillig zurücktreten. Fraglich sei auch, wie sich der Verwaltungsrat selbst zu einer derartigen Forderung des Reichs stellen würde. Möglicherweise könnte sie zu einer Einmischung fremder Stellen Anlaß geben.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* sprach sich dagegen aus, daß an einen der Herren wegen freiwilligen Ausscheidens herangetreten würde. Reichskanzler a. D. Dr. Luther sei inzwischen ausgelost und vom Verwaltungsrat wiedergewählt worden¹⁰.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* sprach sich dafür aus, daß das Urteil des Staatsgerichtshofes loyal durchgeführt werde, aber unter Berücksichtigung der gegebenen Verhältnisse. Nach der Rechtslage müsse die Reichsregierung an die beiden Herren wegen freiwilligen Ausscheidens herantreten¹¹. Lehnten sie ab, so müsse der Staatsgerichtshof wegen der Form der Durchführung seines Urteils nochmals angerufen werden.

Die Verhandlungen wurden vertagt. Sie sollen im Laufe der kommenden Woche abgeschlossen werden¹². Inzwischen wird der Reichsminister der Finanzen die zur Entscheidung erforderlichen Unterlagen mitteilen.

¹⁰ Siehe dazu Dok. Nr. 130, P. 3.

¹¹ In einem Vermerk für den RK vom 15.10.27 berichtete Pünder: Luther habe ihm (Pünder) gegenüber vor etwa zwei Monaten erklärt, daß er sein Amt als Verwaltungsratsmitglied unter keinen Umständen freiwillig aufgeben werde. Angesichts dieser Erklärung sei eine erneute Fühlungnahme mit Luther wenig aussichtsreich. StS Fischer habe bei seinem Eintritt in den Verwaltungsrat einen Revers unterzeichnet, wonach er jederzeit von der RReg. zurückgerufen werden könne; beim Ausscheiden Fischers aus dem aktiven Reichsdienst sei ihm jedoch vom damaligen RFM Reinhold die Beibehaltung seines Verwaltungsratsplatzes zugesichert worden (R 43 I/1058, Bl. 119–120).

¹² Siehe Dok. Nr. 319, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 318 Ministerbesprechung vom 14. Oktober 1927, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 999–1001 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D318>